

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1435/2538	นางปรีดา น้อยภาณี กับพวก	โจทก์
	ผู้ร้องสอด	โจทก์
	นายเชื้อ พัฒนธานี	โจทก์
	นายวิจิตร พรหมเพชร	จำเลย
	นางปรีดา น้อยภาณี ที่ 1	ผู้ยื่นคำร้อง
	นางสาวเรวดี พัฒนธานี ที่ 2	ผู้ยื่นคำร้อง
	นางมัทนียา ชันอินทร์งาม ที่ 3	โจทก์
		ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 264

ความว่า โจทก์ทั้งสามฎีกา คดีของโจทก์ทั้งสาม มีมูลที่จะชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน หมายเหตุ จำเลยแถลงคัดค้าน (อันดับ 217) โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยและบริวารออกจากที่ดิน ส.ค.1 เลขที่ 27 หมู่ที่ 2 ตำบลด่านสวีอำเภอสวี จังหวัดชุมพร เนื้อที่ 29 ไร่ 3 งาน 43 ตารางวา ของโจทก์ทั้งสามโดยทำที่ดินให้อยู่ในสภาพปกติและให้จำเลย ใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ทั้งสามปีละ 30,000 บาท จนกว่าจะออกไป จากที่ดินพิพาท จำเลยยื่นคำให้การและฟ้องแย้ง ระหว่างพิจารณานายเชื้อ พัฒนธานี ได้ยื่นคำร้องสอด ขอเข้าเป็นคู่ความฝ่ายที่สามโดยขอให้ศาลยกฟ้องโจทก์ทั้งสาม ยกฟ้องแย้งของจำเลย และพิพากษาให้ผู้ร้องสอดเป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาททั้งแปลง ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ที่ดินพิพาทตามแผนที่เอกสารหมาย จ.6 ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของคำพิพากษานี้ (บริเวณเส้นสีเขียว ที่จำเลยนำชี้) เป็นที่ดินจำเลยห้ามมิให้โจทก์และบริวาร เข้าเกี่ยวข้อง ยกฟ้องและยกคำร้อง

สวดของโจทก์และผู้ร้องสวด ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน โจทก์ทั้งสามฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 213,212) ชั้นอุทธรณ์โจทก์ทั้งสามยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับศาลอุทธรณ์ภาค 3 มีคำสั่งว่าตามคำร้องพอแปลได้ว่า ผู้ร้องประสงค์จะขอให้ศาลสั่งคุ้มครองประโยชน์ของผู้ร้อง ในระหว่างการพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 และได้พิเคราะห์แล้วเห็นสมควรจึงอนุญาตให้ระงับกระทำการใด ๆ อันเป็นการทำลาย ทำให้เสื่อมค่า และห้ามทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาท (อันดับ 188)

คำสั่ง ตามคำร้องพอแปลได้ว่า ผู้ร้องประสงค์จะขอให้ศาลสั่งคุ้มครองประโยชน์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 264 พิจารณาแล้ว เห็นสมควรมีคำสั่งห้ามจำเลยทำการใด ๆ อันเป็นการทำลาย ทำให้เสื่อมค่า ตลอดจนห้ามทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทในระหว่างฎีกา

คำสั่ง ตามคำร้องพอแปลได้ว่า ผู้ร้องประสงค์จะขอให้ศาลสั่งคุ้มครองประโยชน์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 264 พิจารณาแล้ว เห็นสมควรมีคำสั่งห้ามจำเลยทำการใด ๆ อันเป็นการทำลาย ทำให้เสื่อมค่า ตลอดจนห้ามทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทในระหว่างฎีกา

(สุรินทร์ นาควิเชียร-นาม ยิ้มแย้ม-เจริญ หัตถกรรม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ